

TRIBUNAL PLENO DE 04/12/24

ITEM Nº 6

EXAME PRÉVIO DE EDITAL - MUNICIPAL

Processo: TC-022173.989.24-5

Representante: S&T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda.

Representada: Prefeitura de Sorocaba

Responsável: Alfeu Malavazzi Neto – Secretário de Administração.

Objeto: impugnações ao Edital do Pregão Eletrônico nº 67/2024, Processo Administrativo nº 204/2024, objetivando o registro de preços para fornecimento de fraldas descartáveis infantis e geriátricas para atendimento à Rede Pública.

Data da impugnação: 29 de outubro de 2024.

Data de abertura: 04 de novembro de 2024.

Valor estimado: R\$ 5.274.590,25 (cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).

Advogados(as): Fernanda Massad de Aguiar Fabretti (OAB/SP 261.232), Douglas Domingos de Moraes (OAB/SP 185.885) / Alexandre Junger de Freitas (OAB/SP 281.731) / Celso Tarcísio Barcelli (OAB/SP 299.185) / Erika Capella Fernandes (OAB/SP 330.995).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO COM ALUSÃO A REGRAMENTO ESPECIAL (RESOLUÇÃO DA ANVISA) REVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ENTE PROMOTOR DO CERTAME. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

O planejamento de compras pela Administração Pública deve cumprir as previsões do artigo 40 da Lei 14.133/2021, dentre as quais se destaca a *especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança* (§ 1º, inciso I), o que inclui alusão a normas especiais em vigor.

RELATÓRIO

Em exame, **representação** formulada por S&T Comércio de Produtos e Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda. em face do edital de Pregão Eletrônico nº 67/2024, Processo Administrativo nº 204/2024, certame promovido pela PREFEITURA DE SOROCABA, objetivando o registro de preços para fornecimento de fraldas descartáveis infantis e geriátricas para atendimento à Rede Pública, com sessão pública inicialmente designada para 4 de novembro de 2024.

Aponta a autora possível descompasso com normativa vigente da ANVISA, pois o edital faz referência à RDC nº 142/2017, revogada pela RDC nº 640/2022, restando, assim, violados os princípios da legalidade e da segurança jurídica, contrariando-se o estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal¹ e no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021².

Arrazoa que a exigência de conformidade com regramento revogado pode levar à habilitação de empresas que não atendem aos requisitos técnicos e de rotulagem estabelecidos pela disciplina vigente (RDC nº 640/2022), o que pode comprometer a qualidade dos produtos adquiridos e a segurança dos usuários.

Nos termos expostos na inicial, requereu liminar suspensão da sessão de abertura do certame, determinando-se, ao final, a readequação do ponto impugnado.

¹ Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

² Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do [Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 \(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro\)](#).

Avaliação preliminar assentou medida impondo a suspensão do pregão, publicada em 31 de outubro de 2024 e referendada por este Egrégio Plenário em sessão subsequente (eventos 11, 22 e 30).

Notificada, a **Prefeitura de Sorocaba** reconhece a existência de erro material no ato convocatório, comprometendo-se a corrigi-lo. Destaca, outrossim, que a continuidade do certame é fundamental para atender ao Programa Municipal de Distribuição de Fraldas, que beneficia cerca de 900 (novecentos) munícipes diariamente (evento 36).

Ministério Público de Contas manifesta-se pela procedência da representação (evento 45).

Este o relatório.

GCMAB
PP

TC-022173.989.24-5

VOTO

Acompanho manifestação de Ministério Público de Contas, pela **procedência** da representação.

Na esteira de aquiescência exposta pela Prefeitura de Sorocaba e consoante indicado na decisão que determinou a suspensão do certame, consulta ao *site* oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária informa que a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 640, de 24 de março de 2022³, **revogou expressamente** (artigo 51, inciso I), a RDC nº 142, de 17 de março de 2017, regra esta que serve como fundamento para a exigência insculpida no subitem 6.21.6.1 do Edital⁴, sendo também utilizada na descrição dos produtos cujos preços a Origem pretende registrar (fraldas descartáveis adulto tamanhos P, M, G e GG), lançada no Termo de Referência.

Conquanto o regramento ora vigente não tenha inovado os “requisitos técnicos específicos para regularização de absorventes higiênicos descartáveis ao asseio corporal” estabelecidos na extinta norma, a referência desatualizada deve ser eliminada do caderno de convocação.

³ <https://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/479290>.

⁴ Edital:

6.21.6.1. Apresentar, junto com a proposta adequada:

6.21.6.1.2. Laudos(s) de ensaios da fralda ofertada com resultado(s) satisfatório(s) em conformidade com os requisitos da RDC nº 142/2017 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária referente a:

6.21.6.1.2.1. Avaliação de presença microbiológica e;

6.21.6.1.2.2. Avaliação de irritação cutânea primária, irritação cutânea repetida e sensibilização térmica.

6.21.6.1.3. Parecer técnico que ateste a segurança do produto acabado com base nos requisitos descritos no Artigo 30 da RDC nº 142/2017.

Afinal, o planejamento de compras pela Administração Pública deve cumprir as previsões do artigo 40 da Lei 14.133/2021, dentre as quais se destaca a *especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança* (§ 1º, inciso I)⁵, o que inclui, a toda evidência, alusão a normas especiais **em vigor**.

Também deve se subsumir a regramento vigente a qualificação técnica consubstanciada na prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial conforme artigo 67, inciso IV, da Lei de Licitações⁶.

Ante o exposto, encurto razões e voto pela **procedência da representação**, determinando-se a alteração editalícia anunciada, com consequente publicação do novo texto do edital do Pregão Eletrônico nº 67/2024.

Assim, na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão Licitante atentar para a necessária republicação do edital, consoante lei de regência.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB
PP

⁵ Art. 40. § 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no [inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei](#), além das seguintes informações:

I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;

⁶ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;